공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제2016 - 196, 197 호 2016. 7. 11.

사 건 번 호 2016카조0709, 2016카조0710

사 건 명 8개 제지사업자의 인쇄고지 구매 부당한 공동행위에 대한 건 및
8개 제지사업자의 신문고지 구매 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 깨끗한나라 주식회사
서울 중구 ○○로
대표이사 최○○
대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 구▷▷, 김▷▷

2. 한솔제지 주식회사
서울 중구 ○○로
대표이사 이○○
대리인 법무법인 정안
담당변호사 정▷▷, 최▷▷, 최▶▶

3. 세하 주식회사
대구 달성군 ○○면
대표이사 권○○

4. 신풍제지 주식회사
경기 평택시 ○○면
대표이사 정○○

5. 주식회사 전주페이퍼

전북 전주시 덕진구 ㅇㅇ로

대표이사 장○○

대리인 변호사 양▶▶, 양目目

6. 페이퍼코리아 주식회사

전북 군산시 ㅇㅇ로

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 김▶▶, 권▶▶

7. 대한제지 주식회사

충북 청주시 흥덕구 ㅇㅇ읍

대표이사 양○○, 홍○○

대리인 법무법인 세종

담당변호사 이▶▶, 황▶▶, 신▶▶

8. 아세아제지 주식회사

서울 강남구 ㅇㅇ로

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 오▶▶, 김目目

심 의 종 결 일 2016. 6. 8.

주 문

1. 피심인들은 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 공동으로 결정함으로써 국내 인쇄고지 및 신문고지 구매시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 깨끗한나라 주식회사	:	4,957백만 원
2) 한솔제지 주식회사	:	4,973백만 원
3) 세하 주식회사	:	105백만 원
4) 신풍제지 주식회사	:	685백만 원
5) 주식회사 전주페이퍼	:	3,908백만 원
6) 페이퍼코리아 주식회사	:	1,734백만 원
7) 대한제지 주식회사	:	2,053백만 원
8) 아세아제지 주식회사	:	969백만 원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1. 피심인 깨끗한나라 주식회사, 한솔제지 주식회사, 세하 주식회사, 신풍제지 주식회사는 백판지[1] 제조・판매업을 영위하는 자이고, 주식회사 전주페이퍼, 페이퍼코리아 주식회사, 대한제지 주식회사는 신문용지 제조・판매업을 영위하는 자이고, 아세아제지 주식회사(이하 회사 명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다)는 석고보드 원지[2] 제조・판매업을 영위하는 자이다.[3]

1) 여러 층으로 겹뜨기 한 판지의 한 종류로 제약, 제과, 화장품 등의 낱개 포장 용도로 사용된다.
2) 건물의 단열을 위한 건축 마감재인 석고보드에 사용되는 원지이다.
3) 피심인들은 각각 백판지, 신문용지, 석고보드 원지를 제조하기 위해 인쇄고지 및 신문고지를 구매하는 사업자들이다.

2. 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>의 기재와 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(2015년도 기준, 단위: 백만 원)

피심인	매출액	영업이익	당기순이익	설립일자
깨끗한나라	677,213	3,316	-2,017	1966. 3. 7.
한솔제지	1,349,589	75,185	25,659	1965. 1. 1.
세하	147,953	-8,468	-34,637	1984. 7.16.
신풍제지	108,124	-19,199	-14,313	1960. 1 .6.
전주페이퍼	580,949	-46,488	-62,589	1998.12.10.
페이퍼코리아	242,768	-26,721	-42,600	1953. 6 .6.
대한제지	195,581	-3,465	-1,072	1947.12. 6.
아세아제지	370,816	7,631	1,303	1958. 3 .1.

* 출처: 피심인들 제출자료 및 금융감독원 전자공시시스템

3. 피심인 깨끗한나라의 경우, 2011. 3. 18. 주식회사 대한펄프에서 깨끗한나라 주식회사로 상호가 변경되었다.

4. 피심인 한솔제지의 경우, 2015. 1. 1. 투자부문은 한솔홀딩스 주식회사로, 제지사업부문은 한솔제지 주식회사로 분할되었다. 이 사건 위반행위는 제지사업과 관련된 것이므로 제지사업부문을 담당하는 한솔제지 주식회사를 피심인으로 한다.

5. 피심인 아세아제지의 경우, 2013. 1. 1. 아세아페이퍼텍 주식회사(이하 '아세아페이퍼텍'이라 한다)를 흡수합병 하였다. 따라서 합병일 이전 아세아페이퍼텍의 행위에 대하여 아세아제지에게 피심인으로서의 책임이 있다.

나. 시장구조 및 실태

1) 고지산업 개요

가) 고지의 정의 및 종류

6. 고지는 일반가정이나 산업현장에서 분리·수거되는 폐지를 말하며 골판지 원지, 백판지, 화장지, 신문용지 등의 종이와 판지를 만드는 원료로 사용된다.

7. 고지는 골판지고지, 고책지, 신문고지, 인쇄고지로 분류된다.

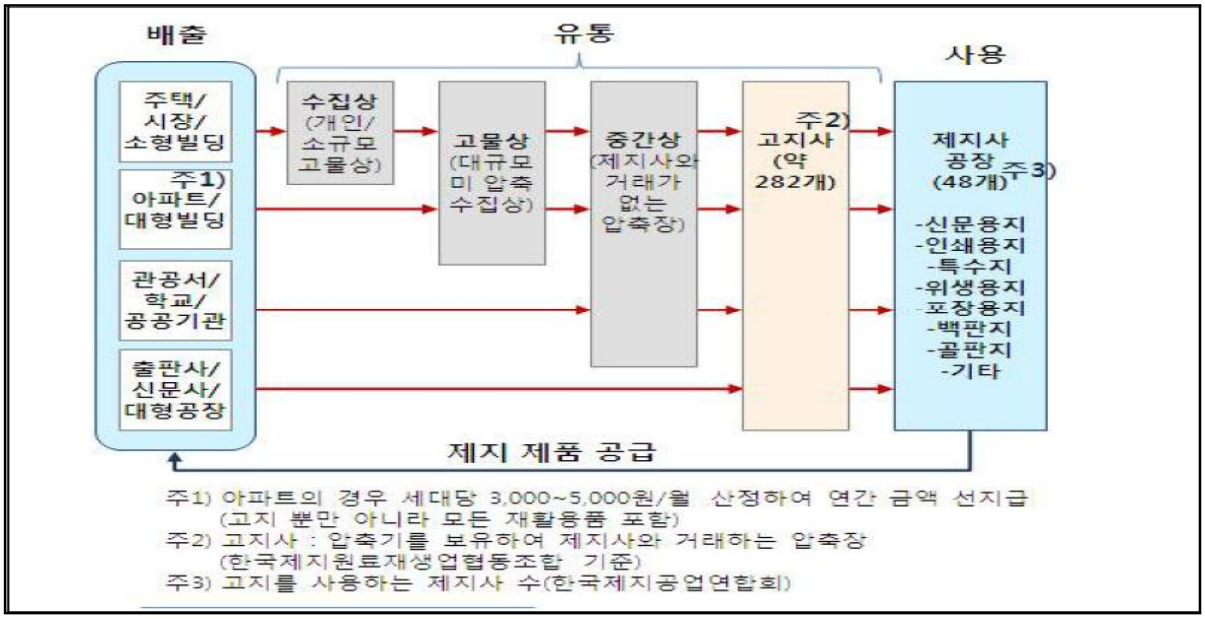
<표 2> 고지의 종류

구분	명칭	설명	색상
저급	골판지 고지	폐골판지 및 폐박스 등으로 이루어진 혼합 저급 폐지	황색 등 혼합
	고책지	오래된 갱지, 원단, 서적 등으로 이루어진 저급폐지	회색
	신문고지	폐신문지로 이루어진 저급 폐지	회색
고급 (인쇄 고지)	접지	폐교과서, 폐잡지 등 제본된 책 중에서 본드를 제거한 것으로 이루어진 고급 폐지	미색, 흰색
	화이트레자	관공서, 사무실 등에서 수거되어 나오는 폐복사용지로 이루어진 고급 폐지	흰색

나) 고지의 유통구조

8. 고지는 배출원 → 수집상 → 고물상 → 중간상인 → 압축장 → 제지업체의 구조로 유통되며 중간상 또는 압축장은 수집된 고지를 수요처에 맞게 분류하는 작업을 한다.

<표 3> 고지의 유통구조



* 출처: “국내 폐지 수급 안정화 방안 연구”, 중소기업연구원

2) 인쇄고지 및 신문고지 구매시장

가) 개요

9. 인쇄고지 및 신문고지 공급자는 고지를 수거하는 고물상, 압축장 등이고, 수요자는 인쇄고지 및 신문고지를 원료로 하여 백판지, 신문용지, 석고보드 원지 등을 제조·판매하는 사업자이다.

10. 이 사건 피심인들은 인쇄고지 및 신문고지의 수요자이며, 피심인들이 주로 생산하는 제품은 아래 <표 4>의 기재와 같다.

<표 4> 피심인별 주요 생산제품

피심인	주요 생산제품
깨끗한나라, 한솔제지, 세하, 신풍제지,	백판지
전주페이퍼, 페이퍼코리아, 대한제지	신문용지, 재생 인쇄용지
아세아제지(아세아페이퍼텍)	석고보드 원지
	골판지 원지

<표 5> 제품별 고지투입 비중[4)]

제품	원료 투입비중(%)
백판지	골판지 고지(70), 인쇄고지(15), 신문고지(10), 기타(5)
신문용지	신문고지(95), 인쇄고지(3), 기타(2)
재생 인쇄용지	인쇄고지(90), 신문고지(10)
석고보드 원지	골판지 고지(90), 신문고지(6), 기타(4)
골판지 원지	골판지 고지(58), 인쇄고지(30), 펄프(10), 신문고지(2)

나) 시장현황

11. 인쇄고지는 국산 자급률이 80% 이상이나 신문고지는 국내 공급량이 약 54%에 불과하여 사용량의 46%를 수입에 의존하고 있다.

12. 신문고지의 경우 인터넷 및 모바일 등을 통한 뉴스제공 서비스의 확대로 신문 발행부수가 감소세를 보임에 따라 신문고지 사용량도 점차 감소하고 있는 추세이다.

<표 6> 제지업계 전체 인쇄고지 및 신문고지 사용량 현황

(단위: 천톤)

연도	2011년	2012년	2013년	2014년
인쇄고지	1,241	1,302	1,337	1,485
신문고지	2,297	2,356	2,345	2,039

* 출처: 한국제지연합회

13. 인쇄고지 구매시장에서의 피심인들의 시장점유율은 47% 정도 이고, 신문고지 구매시장에서의 피심인들의 시장점유율은 81% 정도 이다.[5)] 피심인별 시장점유율은 아래 <표 7> 및 <표 8>의 기재와 같다.

4) 원료 투입비중은 대략적인 수치로서, 제조업체별・세부지종별로 차이가 있을 수 있다.
5) 2008년~2013년 기간동안 인쇄고지 및 신문고지 구매시장에서 피심인들의 평균 시장점유율이다.

<표 7> 피심인별 인쇄고지 시장점유율

(단위: 천톤, %)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
깨끗한 나라	구매량	127	148	126	144	133	134
	점유율	14.4	16.8	12.5	13.9	11.9	11.4
한솔제지	구매량	109	94	117	110	139	136
	점유율	12.4	10.7	11.6	10.6	12.4	11.6
세하	구매량	15	12	14	7	6	7
	점유율	1.7	1.4	1.4	0.7	0.5	0.6
신풍제지	구매량	38	33	23	29	29	-
	점유율	4.3	3.8	2.3	2.8	2.6	-
전주 페이퍼	구매량	49	54	65	57	61	90
	점유율	5.6	6.1	6.4	5.5	5.5	7.7
페이퍼 코리아	구매량	5	8	13	10	10	14
	점유율	0.6	0.9	1.3	1.0	0.9	1.2
대한제지	구매량	74	87	85	79	72	75
	점유율	8.4	9.9	8.4	7.6	6.4	6.4
아세아 제지	구매량	13	20	19	21	16	24
	점유율	1.5	2.3	1.9	2.0	1.4	2.0
아세아 페이퍼텍	구매량	17	21	18	15	12	-
	점유율	1.9	2.4	1.8	1.5	1.1	-
피심인 합계	구매량	447	477	480	472	478	480
	점유율	50.7	54.2	47.4	45.6	42.8	41.0
제지업계 전체	사용량[6]	882	880	1,012	1,034	1,118	1,173

* 출처: 한국제지연합회 및 피심인 제출자료

<표 8> 피심인별 신문고지 시장점유율

(단위: 천톤, %)

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
깨끗한 나라	구매량	51	52	52	51	72	66
	점유율	3.1	3.4	3.6	3.8	5.4	5.2
한솔제지	구매량	91	77	74	88	101	102
	점유율	5.5	5.0	5.1	6.6	7.5	8.0

6) 인쇄고지 구매량 전체 합계액을 확인할 수 없어 제지업계 전체의 인쇄고지 사용량을 사용하였다.

구분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년
세하	구매량	28	26	28	38	36	37
	점유율	1.7	1.7	1.9	2.8	2.7	2.9
신풍제지	구매량	30	52	66	59	72	75
	점유율	1.8	3.4	4.6	4.4	5.4	5.9
전주 페이퍼	구매량	672	544	517	452	379	344
	점유율	41.0	35.6	35.7	33.7	28.2	27.0
페이퍼 코리아	구매량	277	254	257	240	217	192
	점유율	16.9	16.6	17.8	17.9	16.2	15.1
대한제지	구매량	229	197	198	166	151	146
	점유율	13.9	12.9	13.7	12.4	11.3	11.5
아세아 제지	구매량	2	2	2	2	3	8
	점유율	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6
아세아 페이퍼텍	구매량	3	2	2	2	1	-
	점유율	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-
피심인 합계	구매량	1,383	1,206	1,196	1,098	1,032	970
	점유율	84.2	80.0	82.7	81.8	76.9	76.2
제지업계 전체	사용량7)	1,643	1,527	1,447	1,342	1,342	1,273

* 출처: 한국제지연합회 및 피심인 제출자료

다) 구매가격 결정구조

14. 국내 인쇄고지 및 신문고지 구매가격은 골판지고지의 가격에 일정액을 더하여 책정되는 구조8)로서 골판지고지의 가격에 크게 영향을 받는다.

15. 이에 따라 고지 구매가격은 골판지고지 〈신문고지 〈잡지고지 〈풀갱지 및 접지고지 〈화이트레자9) 〈모조지 순으로 가격이 높게 책정된다.10)

7) 신문고지 구매량 전체 합계액을 확인할 수 없어 제지업계 전체의 신문고지 사용량을 사용하였다.
8) 고지의 수집단계에서 골판지고지, 인쇄고지, 신문고지가 상당부분 섞여지게 되는데, 인쇄고지 및 신문고지 제조업체는 수집업자들이 이들을 각각 분리하도록 유인을 제공하기 위해 골판지고지의 가격에 일정액을 더하여 인쇄고지 및 신문고지의 가격을 높게 지급한다.
9) 잡지고지, 풀갱지 및 접지고지, 화이트레자는 모두 인쇄고지이다.
10) 보통 골판지고지 구매단가(A) 〈신문고지 구매단가(B=A+25~30원) 〈잡지고지 구매단가(C=B+10~20원) 〈풀갱지・접지고지 구매단가(D=C+20원) 〈화이트레자 구매단가(E=D+20원) 〈모조지 구매단가(F=E+20원) 수준에서 가격이 결정된다. 따라서 골판지고지 가격은 인쇄고지 및 신문고지 구매가격의 기초가격으로서의 성격을 갖는다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위의 배경

16. 2008년 베이징올림픽 등으로 중국의 제지 수요가 증가하여 국내 골판지고지의 상당부분이 중국으로 수출됨에 따라 국내 고지가격이 큰 폭으로 인상되었다. 그 이후 골판지고지 가격이 점차 인하되는 시점인 2008년 9월경 피심인들은 고지 공급업자들과의 인쇄고지 및 신문고지 구매가격 인하협상을 용이하게 하기 위해 실무자모임을 시작하였다.

2) 공동행위의 개요

17. 피심인들은 2008년 9월경부터 2013년 4월경까지 골판지고지 가격의 인하가 예상될 때 실무자모임 등을 통하여 총 18차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지 구매가격[11]을 kg당 5~60원 씩 인하하기로 합의하고, 이를 실행하였다.

<표 9> 인쇄고지 및 신문고지 구매가격 합의 및 실행 요약

구분	합의			실행	
	시기/장소	참석자	내용	내용	시기
2008년 합의	1 2008. 9월 중순경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍[2] 박○○ 전주페이퍼 조○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지, 신문고지 30원 인하	인쇄고지 10~40원, 신문고지 20~30원 인하	2008.9.26. ~10.1

11) 인쇄고지는 주로 화이트레자 구매가격의 인하폭을 합의하고, 신문고지는 신문고지 구매가격의 인하폭을 합의하였다. 이 두 품목에 대한 인하폭이 결정되면 나머지 품목들은 정해진 가격차이에 따라 결정된다. 이하에서 인쇄고지 및 신문고지 구매가격 인하폭에 대한 합의는 이 두 품목을 말한다.

구분	합의			실행	
	시기/장소	참석자	내용	내용	시기
	2 2008. 10월 말경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍 박○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지, 신문고지 30원 인하	인쇄고지 20~40원, 신문고지 20~30원 인하	2008.10.27. ~11.1
	3 2008. 11월 중순경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍 박○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지, 신문고지 50원 인하	인쇄고지 30~51원, 신문고지 40~54원 인하	2008.11.21
	4 2008. 12월 초순경 (유선상 합의)	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍 박○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지, 신문고지 50원 인하	인쇄고지 30~51원, 신문고지 30~50원 인하	2008.12.1. ~12.11
2009년 합의	5 2009. 9월 말경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	2009.10.1.자로 신문고지 10원 인하	신문고지 10~20원 인하	2009.10.1. ~10.6
	6 2009. 11월 초순경 ○○식당	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지 30원 인하	인쇄고지 5~30원 인하	2009.11.1. ~11.16
2010년 합의	7 2010. 1월 초순경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○	인쇄고지 20원 인하	인쇄고지 5~31원 인하	2010.1.1. ~1.11

구분	합의			실행	
	시기/장소	참석자	내용	내용	시기
		페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○			
	8 2010. 2월경 (유선상 합의)	깨끗한나라 김○○ 대한제지 이○○ 세하 조○○ 신풍제지 안○○	2010.2.1.자로 인쇄고지 20원 인하	인쇄고지 5~20원 인하	2010.2.1
	9 2010. 8월 초순경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍 박○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	2010.8.11.자로 인쇄고지, 신문고지 30원 인하	인쇄고지 5~45원, 신문고지 20~31원 인하	2010.8.11. ~9.1
	10 2010. 12월 초순경 ○○○	대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 신풍제지 안○○	인쇄고지, 신문고지 20원 인하	인쇄고지 10~30원, 신문고지 10~30원 인하	2010.12.30. ~2011.1.1
2011년 합의	11 2011. 1월 중순경 ○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 안○○	2011.1.25.자로 인쇄고지 20원 인하	인쇄고지 10~30원 인하	2011.1.21. ~1.25
	12 2011.10.25.경 장소미상	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 아세아페이퍼텍 박○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2011.11.1.자로 인쇄고지 30원, 11.11.자로 신문고지 30원 인하	인쇄고지 20~60원, 신문고지 25~30원 인하	2011.11.1. ~11.11
	13 2011. 11월 말경 장소미상	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2011.12.1.자로 인쇄고지 30원 인하	인쇄고지 30~60원 인하	2011.12.1. ~12.11

구분	합의			실행	
	시기/장소	참석자	내용	내용	시기
	⑭ 2011.12.15.경 장소미상	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2011.12.21.자로 인쇄고지, 신문고지 20원 인하	인쇄고지 10~51원, 신문고지 20~40원 인하	2011.12.21. ~12.28
2012년 합의	⑮ 2012.1월경 (유선상 합의)	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2012.1.11.자로 신문고지 20원 인하	신문고지 15~21원 인하	2012.1.11. ~1.21
	⑯ 2012. 9월 말경 ○○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2012.10.1.자로 인쇄고지, 신문고지 30원 인하	인쇄고지 20~30원, 신문고지 20~30원 인하	2012.10.1. ~10.10
	⑰ 2012. 10월 중순경 ○○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2012.11.1.자로 신문고지 20원 인하	신문고지 10~20원 인하	2012.11.1. ~11.12
2013년 합의	⑱ 2013.4.9.경 ○○○○	깨끗한나라 김○○ 대한제지 고○○ 세하 조○○ 전주페이퍼 정○○ 페이퍼코리아 문○○ 한솔제지 김○○ 신풍제지 이○○	2013.4.21.자로 인쇄고지 20원, 신문고지 10원 인하	인쇄고지 5~20원, 신문고지 10원 인하	2013.4.21. ~4.27

12) 계열관계였던 아세아제지와 아세아페이퍼텍은 2009년 7월부터 양사의 고지 구매업무를 아세아제지 소속 구매팀에서 통합하여 운영하였다. 구매업무가 통합되기 이전에는 아세아페이퍼텍 소속 박○○이 실무자 모임에 참석하여 합의된 내용을 아세아제지 구매부서 김○○와 공유하였다.

3) 구체적 공동행위의 사실

가) 2008년 9월, 10월, 11월, 12월 합의

(1) 합의

18. 피심인들은 2008년에 4차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

19. ① 2008년 9월 중순경 피심인들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○' 에서 모임을 갖고 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

20. ② 2008년 10월 24일경 피심인들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○' 에서 모임을 갖고 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

21. ③ 2008년 11월 중순경 피심인들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○' 에서 모임을 갖고 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 50원 인하하기로 합의하였다.

22. ④ 2008년 12월 초순경 피심인들은 유선상으로 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 50원 인하하기로 합의하였다.

23. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○의 진술조서(심사보고서 소갑 제1호증[13]), 대한제지 이○○의 진술조서(소갑 제5호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 아세아제지 박○○의 진술조서(소갑 제9호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

13) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

(2) 실행

24. 피심인들은 위 가). (1)의 합의에 따라 2008년 9월부터 12월까지 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 10>, <표 11>, <표 12>, <표 13>의 기재와 같다.

<표 10> 2008년 9월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2008.9.26	아세아제지	30	-	-	-	-	기준단가[14]
	아세아페이퍼텍	30	-	-	-	-	기준단가
	페이퍼코리아	30	30	-	-	-	기준단가
2008.10.1	깨끗한나라	-	-	-	20	-	기준단가
	대한제지	20~30	20~30	20~30	30	-	최종구매가
	세하	30	-	30	-	-	최종구매가
	아세아제지	-	-	15	35	-	
	아세아페이퍼텍	-	-	30	30	-	
	전주페이퍼	20	20	-	-	-	기준단가
	한솔제지	-	20~30	10~40	10~30	-	최종구매가
	신풍제지	30	-	30	30	-	기준단가

<표 11> 2008년 10월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2008.10.27	아세아페이퍼텍	20	-	-	-	-	기준단가
2008.10.29	깨끗한나라	30	30	-	-	-	기준단가
2008.11.1	깨끗한나라	-	-	-	40	30	기준단가
	대한제지	30	30	20~40	30~40	30~40	최종구매가
	세하	30	30	30~40	-	30~40	최종구매가
	아세아제지	30	-	40	40	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	-	-	-	40	40	기준단가
	전주페이퍼	30	30	-	-	20	기준단가
	페이퍼코리아	30	30	-	-	-	기준단가

14) 거래업체들과의 거래에 있어 가장 많이 적용되는 단가를 의미한다.

	한솔제지	22~30	27~32	22~37	22~37	-	최종구매가
	신풍제지	30	-	-	65	31	기준단가

<표 12> 2008년 11월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2008.11.21	깨끗한나라	40	50	-	40	40	기준단가
	대한제지	50	50	40~50	40	50	최종구매가
	세하	43~50	38~50	35~40	-	-	최종구매가
	아세아제지	50	-	40	40	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	50	-	40	40	50	기준단가
	전주페이퍼	50	50	-	-	50	기준단가
	페이퍼코리아	50	50	-	-	-	기준단가
	한솔제지	50~54	46~51	30~50	40~50	-	최종구매가
	신풍제지	50	-	-	-	-	기준단가

<표 13> 2008년 12월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2008.12.1	깨끗한나라	50	50	-	-	-	기준단가
	세하	-	-	-	-	40~50	최종구매가
	아세아제지	50	-	50	50	-	기준단가
	신풍제지	50	-	33	49	-	기준단가
2008.12.5	아세아페이퍼텍	50	-	50	50	50	기준단가
2008.12.6	세하	30~35	30~40	30~50	-	40~50	최종구매가
2008.12.8	깨끗한나라	-	-	-	50	40	기준단가
	한솔제지	50	45~51	50~51	51	-	최종구매가
2008.12.11	대한제지	42~50	40~50	40~50	50	35~40	최종구매가
	전주페이퍼	50	50	-	-	50	기준단가
	페이퍼코리아	50	50	-	-	-	기준단가

25. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의 실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

나) 2009년 9월, 11월 합의

(1) 합의

26. 피심인들은 2009년에 2차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

27. ① 2009년 9월 말경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○' 에서 모임을 갖고 2009년 10월 1일부터 신문고지 구매가격을 kg당 10원 인하하기로 합의하였다.

28. ② 2009년 11월 6일경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○' 에서 모임을 갖고 인쇄고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

29. 아세아제지는 동 모임에 참석하지는 않았으나 신풍제지 안○○가 동 모임에서 결정한 합의사항을 아세아페이퍼텍 박○○에게 전달하였다.

30. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○의 진술조서(소갑 제2호증), 대한제지 이○○의 진술조서(소갑 제5호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 아세아제지 박○○의 진술조서(소갑 제9호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

(2) 실행

31. 피심인들은 위 나). (1)의 합의에 따라 2009년 10월부터 11월까지 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 14> 및 <표 15>의 기재와 같다.

<표 14> 2009년 9월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	비고
2009.10.1	깨끗한나라	10	최종구매가
	대한제지	10	최종구매가
	세하	10~20	최종구매가
	전주페이퍼	10	기준단가
	페이퍼코리아	10	기준단가
2009.10.6	신풍제지	10	기준단가

<표 15> 2009년 11월 합의에 따른 구매가격 인하 내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	인쇄고지				비고
		잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2009.11.1	깨끗한나라	-	-	-	30	최종구매가
	대한제지	10	30	30	30	최종구매가
	신풍제지	-	-	30	30	기준단가
2009.11.5	한솔제지	-	5~15	5~16	30	최종구매가
2009.11.9	아세아제지	-	30	30	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	-	30	30	-	기준단가
2009.11.11	세하	10	10~20	-	10	최종구매가
2009.11.16	전주페이퍼	-	-	-	20	기준단가

32. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의 실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

다) 2010년 1월, 2월, 8월, 12월 합의

(1) 합의

33. 피심인들은 2010년에 4차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

34. ① 2010년 1월 초순경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○'에서 모임을 갖고 인쇄고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

35. 아세아제지는 동 모임에 참석하지는 않았으나 신풍제지 안○○가 동 모임에서 결정한 합의사항을 아세아페이퍼텍 박○○에게 전달하였다.

36. ② 2010년 2월경 깨끗한나라, 대한제지, 세하, 신풍제지 4개사는 유선상으로 2010년 2월 1일부터 인쇄고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

37. ③ 2010년 8월 초순경 피심인들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○'에서 모임을 갖고 2010년 8월 11일부터 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

38. ④ 2010년 12월 초순경 대한제지, 세하, 전주페이퍼, 페이퍼코리아, 신풍제지 5개사는 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○'에서 모임을 갖고 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

39. 깨끗한나라는 동 모임에 참석하지는 않았으나 신풍제지 안○○가 동 모임에서 결정한 합의사항을 깨끗한나라 김○○에게 전달하였다.

40. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○의 진술조서(소갑 제2호증), 대한제지 이○○의 진술조서(소갑 제5호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 아세아제지 박○○의 진술조서(소갑 제9호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

(2) 실행

41. 피심인들은 위 다). (1)의 합의에 따라 2010년 1월부터 2011년 1월까지 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 16>, <표 17>, <표 18>, <표 19>의 기재와 같다.

<표 16> 2010년 1월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	인쇄고지			비고
		풀갱지	접지	화이트레자	
2010.1.1	깨끗한나라	-	20	15~20	최종구매가
	전주페이퍼	-	-	30	기준단가
	신풍제지	-	20	20	기준단가
2010.1.11	대한제지	10	10~20	20	최종구매가
	세하	10	-	10~20	최종구매가
	아세아제지	20	20	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	20	20	-	기준단가
	한솔제지	10~21	5~31	20~30	최종구매가

<표 17> 2010년 2월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	인쇄고지				비고
		잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2010.2.1	깨끗한나라	-	-	10~20	10~20	최종구매가
	대한제지	5~10	5~10	10	20	최종구매가
	세하	-	-	-	20	최종구매가
	신풍제지	-	-	20	20	기준단가

<표 18> 2010년 8월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2010.8.11	대한제지	25~30	20~30	30	-	20~30	최종구매가
	전주페이퍼	30	30	-	-	20	기준단가
	신풍제지	-	-	-	-	30	기준단가
2010.8.16	깨끗한나라	-	-	-	20	5~20	최종구매가
	세하	30	30	20~30	-	20	최종구매가
	아세아제지	30	-	20	20	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	30	-	20	20	-	기준단가
	페이퍼코리아	30	30	-	-	-	기준단가
	한솔제지	23~31	25~45	10~20	10~20	10~20	최종구매가
	신풍제지	30	-	-	-	-	기준단가
2010.9.1	깨끗한나라	20~25	-	-	-	-	최종구매가

<표 19> 2010년 12월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	비고
2010.12.30	깨끗한나라	20	최종구매가
2011.1.1	대한제지	10~20	최종구매가
2011.1.1	세하	10~20	최종구매가
	신풍제지	30	기준단가

42. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의 실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

라) 2011년 1월, 10월, 11월, 12월 합의

(1) 합의

43. 피심인들은 2011년에 4차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

44. ① 2011년 1월 중순경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당 '○○○' 에서 모임을 갖고 2011년 1월 25일부터 인쇄고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

45. ② 2011년 10월 25일경 피심인들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당에서 모임을 갖고 2011년 11월 1일부터 인쇄고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다. 또한, 신문고지에 대해서는 추후 시장상황을 보고 결정하기로 하였으며 이후 유선상으로 2011년 11월 11일부터 신문고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

46. ③ 2011년 11월 말경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당에서 모임을 갖고 2011년 12월 1일부터 인쇄고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

47. 아세아제지는 동 모임에 참석하지는 않았으나 대한제지 고○○이 동 모임에서 결정한 합의사항을 아세아페이퍼텍 박○○에게 전달하였다.

48. ④ 2011년 12월 15일경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 ㅇㅇ동 소재 식당에서 모임을 갖고 2011년 12월 21일부터 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

49. 아세아제지는 동 모임에 참석하지는 않았으나 한솔제지 김○○이 동 모임에서 결정한 합의사항을 아세아페이퍼텍 박○○에게 전달하였다.

50. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○ 및 김○○의 진술조서(소갑 제2호증 및 제3호증), 대한제지 고○○의 진술조서(소갑 제6호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 신풍제지 이○○의 진술조서(소갑 제8호증), 아세아제지 박○○의 진술조서(소갑 제9호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

(2) 실행

51. 피심인들은 위 라). (1)의 합의에 따라 2011년 1월부터 12월까지 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 20>, <표 21>, <표 22>, <표 23>의 기재와 같다.

<표 20> 2011년 1월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	인쇄고지				비고
		잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2011.1.21	대한제지	20~30	20~30	20~30	10~25	최종구매가
	전주페이퍼	-	-	-	20	기준단가
	신풍제지	-	-	20	20	기준단가
2011.1.21	페이퍼코리아	10	-	-	-	기준단가
2011.1.25	깨끗한나라	-	-	20	20	최종구매가

<표 21> 2011년 10월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2011.11.1	깨끗한나라	-	-	-	20~30	20~30	최종구매가
	세하	-	-	-	-	30	최종구매가
2011.11.4	한솔제지	-	20~21	30~60	-	30	최종구매가
2011.11.5	아세아제지	-	-	30	30	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	-	-	30	30	20	기준단가
	한솔제지	-	-	-	30	-	최종구매가
2011.11.6	대한제지	30	30	30	30	30	최종구매가
2011.11.10	한솔제지	30	-	-	-	-	최종구매가
2011.11.11	깨끗한나라	30	-	-	-	-	최종구매가
	대한제지	30	-	-	-	-	최종구매가
	세하	25~30	30	-	-	-	최종구매가
	전주페이퍼	30	30	-	-	-	기준단가
	페이퍼코리아	30	30	-	-	-	기준단가
	신풍제지	30	-	-	20	30	기준단가

<표 22> 2011년 11월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	인쇄고지				비고
		잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2011.12.1	대한제지	-	30	30	30	최종구매가
	세하	-	-	-	30	최종구매가
	전주페이퍼	-	-	-	40	기준단가
2011.12.5	한솔제지	-	30~60	30~31	30	최종구매가
2011.12.6	아세아제지	-	30	30	-	기준단가
2011.12.6	아세아페이퍼텍	-	30	30	-	기준단가
2011.12.11	신풍제지	-	-	30	30	기준단가

<표 23> 2011년 12월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2011.12.21	깨끗한나라	-	-	-	20	20	기준단가
	대한제지	20	20	20	20	20	최종구매가
	세하	20	20	-	-	20	최종구매가

	전주페이퍼	20	-	-	-	20	기준단가
	페이퍼코리아	20	20	-	-	-	기준단가
2011.12.26	아세아제지	30	-	20	20	-	기준단가
	아세아페이퍼텍	30	-	20	20	20	기준단가
	한솔제지	20~40	20	10~51	10~21	20	최종구매가
2011.12.28	깨끗한나라	20	-	-	-	-	기준단가

52. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의 실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

마) 2012년 1월, 9월, 10월 합의

(1) 합의

53. 피심인들은 2012년에 3차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

54. ① 2012년 1월 초순경 아세아제지를 제외한 7개사들은 유선상으로 2012년 1월 11일부터 신문고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

55. ② 2012년 9월 말경 아세아제지를 제외한 7개사들은 ㅇㅇ시 소재 식당 '○○○○' 에서 모임을 갖고 2012년 10월 1일부터 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 kg당 30원 인하하기로 합의하였다.

56. 아세아제지는 동 모임에 참석하지는 않았으나 한솔제지 김○○이 동 모임에서 결정한 합의사항을 아래 <표 24>의 기재와 같이 유선으로 아세아페이퍼텍 박○○에게 전달하였다.

<표 24> 한솔제지 김○○과 아세아페이퍼텍 박○○의 통화(2012.9.25.) 녹취록 발췌

김○○: ...입니다. 박○○: 네, 반갑습니다.

김○○: 뭐 하나 물어볼게 박○○: 얘기 하십시오. 김○○: 이번에 저기 제지랑 페이퍼텍 몇일 잡아. 연휴 때. 박○○: 일주일 보면 되요. 김○○: ...30일 보면 되나 똑같이 박○○: 미니멈이 그렇고 그 이상 될 수도 있어요. 김○○: 박 차장님은 올라오면 좋겠네. 통합되었으니. 올라왔을 것 아니야. 박○○: 응, 많이 바뀌었죠. 올라 오면서 김○○: 역시 올라오면 안되는데...그리고 저기 상질고지는 10월 1일자로 다 인하된 것 알죠. 박○○: 어떻게 했다구요 김○○: 상질고지는 10월 1일자로 다 인하했어. 30원씩. 박○○: 얼마씩요 김○○: 30원 박○○: 대상이 무엇이 되는 거예요? 김○○: 신문 위로 다. 신문, 잡지, 풀지, 화이트, 모조 박○○: 다 어나운스 한 거예요 (후략)

57. ③ 2012년 10월 중순경 아세아제지를 제외한 7개사들은 ○○시 소재 식당 '○○○○'에서 모임을 갖고 2012년 11월 1일부터 신문고지 구매가격을 kg당 20원 인하하기로 합의하였다.

58. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○의 진술조서(소갑 제3호증 및 제4호증), 대한제지 고○○의 진술조서(소갑 제6호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 신풍제지 이○○의 진술조서(소갑 제8호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

(2) 실행

59. 피심인들은 위 마). (1)의 합의에 따라 2012년 1월부터 11월까지 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 25>, <표 26>, <표 27>의 기재와 같다.

<표 25> 2012년 1월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	비고
2012.1.11	대한제지	20	최종구매가
	전주페이퍼	20	기준단가
	페이퍼코리아	20	기준단가
	한솔제지	20~21	최종구매가
2012.1.16	깨끗한나라	20	기준단가
	세하	15	최종구매가
2012.1.21	신풍제지	20	기준단가

<표 26> 2012년 9월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2012.10.1	대한제지	20~30	-	-	-	-	최종구매가
	세하	30	30	-	-	30	최종구매가
	신풍제지	30	-	-	30	30	기준단가
2012.10.1	전주페이퍼	30	-	-	-	-	기준단가
	페이퍼코리아	30	-	-	-	-	기준단가
2012.10.8	깨끗한나라	30	-	-	30	30	기준단가
	한솔제지	30	20~25	20	20	20	一종구매가
2012.10.10	아세아제지	30	-	-	-	30	기준단가
	아세아페이퍼텍	30	-	-	-	30	기준단가

<표 27> 2012년 10월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	비고
2012.11.1	대한제지	10~20	최종구매가
	세하	20	최종구매가
	전주페이퍼	20	기준단가
	페이퍼코리아	20	기준단가
2012.11.5	한솔제지	20	최종구매가
2012.11.11	신풍제지	20	기준단가
2012.11.12	깨끗한나라	20	최종구매가

60. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의

실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

바) 2013년 4월 합의

(1) 합의

61. 피심인들은 2013년에 한 차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지에 대한 구매가격 인하폭을 합의하였다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

62. 2013년 4월 9일경 아세아제지를 제외한 7개사들은 강남 소재 식당 '○○○○'에서 모임을 갖고 2013년 4월 21일부터 인쇄고지 구매가격은 kg당 20원, 신문고지 구매가격은 kg당 10원 인하하기로 합의하였다.

63. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 깨끗한나라 김○○의 진술조서(소갑 제3호증), 대한제지 고○○의 진술조서(소갑 제6호증), 세하 조○○의 진술조서(소갑 제7호증), 신풍제지 이○○의 진술조서(소갑 제8호증), 전주페이퍼 정○○의 진술조서(소갑 제10호증), 페이퍼코리아 문○○의 진술조서(소갑 제11호증), 한솔제지 김○○의 진술조서(소갑 제12호증) 등을 통해서도 확인된다.

(2) 실행

64. 피심인들은 위 바). (1)의 합의에 따라 2013년 4월에 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하하였고, 그 내역은 아래 <표 28>의 기재와 같다.

<표 28> 2013년 4월 합의에 따른 구매가격 인하내역

(단위: 원/kg)

인하일자	피심인	신문고지	인쇄고지				비고
		신문	잡지	풀갱지	접지	화이트레자	
2013.4.21	대한제지	10	10	20	20	20	최종구매가
	세하	10	-	-	-	20	최종구매가

	전주페이퍼	10	10	-	20	20	기준단가
	페이퍼코리아	10	-	-	-	-	기준단가
	신풍제지	10	-	-	-	-	기준단가
2013.4.22	깨끗한나라	10	-	-	5~10	20	최종구매가
2013.4.24	한솔제지	10	-	-	-	-	최종구매가
2013.4.27	한솔제지	-	10	20	20	20	최종구매가

65. 이와 같은 사실은 피심인들이 조사과정에서부터 심의절차에 이르기까지 일관되게 인정하였으며, 피심인들의 구매단가 인하 기안문(소갑 제13~21호증), 각 피심인의 실거래 구매단가 내역(소갑 제22호증) 등을 통해서도 확인된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[15)]

제19조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위

7. ~ 9. (생 략)

②~⑤ (생략)

2) 관련 법리

66. 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 ② 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

15) 2012. 3. 21. 법률 제11406호로 개정되어 2012. 5. 30. 시행된 것을 말한다. 이하 '법'이라 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

67. 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[16]

68. 여기서의 "합의"란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다[17].

(2) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위

69. 제19조 제1항 제1호에서 말하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[18]

70. '가격결정행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 최종가격은 물론 평균가격,

16) 대법원 2008.9.25. 선고 2007두3756 판결
17) 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012두17773 판결
18) 대법원 2001.5.8. 선고 2000두10212 판결

표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭여하를 불문한다.[19]

나) 경쟁제한성

71. 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

72. 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[20]

73. 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[21]

다) 하나의 공동행위

74. 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[22]

19) 대법원 2002.6.14. 선고 2000두8905 판결
20) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결
21) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결
22) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 합의의 존부

75. 위 2. 가.에서 인정된 사실과 관련 법령 및 법리를 종합하여 다음과 같은 점들을 감안하면 피심인들은 총 18차례에 걸쳐 인쇄고지 및 신문고지 구매가격의 인하폭과 인하시기를 공동으로 결정하기로 합의하였음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 1호의 합의에 해당한다.

76. ① 피심인들은 경쟁사들과 잦은 모임을 통해 2008년 9월경부터 2013년 4월경까지 공동으로 인쇄고지 및 신문고지 구매가격의 인하폭과 인하시기를 결정한 점

77. ② 일부 모임에 불참하더라도 이후 전화 연락 등을 통해 구매가격 변경에 대한 의사에 합치가 이루어졌던 점

2) 경쟁제한성 판단

78. 다음과 같은 점들에 비추어 볼 때, 이 사건 공동행위는 국내 인쇄고지 및 신문고지 구매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 것으로 인정된다.

79. ① 피심인들이 국내 인쇄고지 구매시장에서 47%, 국내 신문고지 구매시장에서 81%의 시장점유율을 차지하고 있는 점

80. ② 인쇄고지 및 신문고지를 원료로 하는 백판지, 신문용지, 석고보드 원지 등의 제지산업은 대규모 장치산업으로 다른 사업자의 신규진입이 용이하지 않은 상황에서 피심인들이 고지 구매가격을 공동으로 결정하더라도 고지 공급업자들은 피심인들 외 거래상대방에 대한 선택가능성이 제한되어 있는 점

81. ③ 이러한 시장구조와 상황에서 피심인들이 고지 구매가격 인하폭과 인하시기를 공동으로 결정하여 실행하면 고지 구매시장에서의 고지 구매가격은 피심인들의 합의대로 영향을 받게 되고 피심인들간의 구매가격 경쟁이 감소된다는 점

3) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

82. 위 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 피심인들이 인쇄고지 및 신문고지 구매가격의 인하폭과 인하시기를 공동으로 결정하기로 합의하고 실행한 행위는 고지 공급업자들과의 구매가격 인하협상을 용이하게 하여 고지 구매시장에서의 가격경쟁을 회피하고자 하는 단일한 의사와 동일한 목적 하에서 이루어진 것이고 이와 다른 목적 등이 있다고 볼만한 사정이 없으므로 전체적으로 1개의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.

4) 소결

83. 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되는 행위로서 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

84. 피심인들에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발하지 않도록 하기 위해 법 제21조에 따라 시정명령을 부과하고, 이 사건 공동행위는 가격을 직접적으로 결정・유지・변경하는 행위로서 원칙적 과징금 부과대상에 해당하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령[23] 제9조 및 제61조, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[24]의 규정에 따라 다음과 같이 과징금을 부과한다.

---

23) 2012. 6. 19. 대통령령 제23864호로 개정된 것을 말한다.
24) 2015. 10. 7. 공정거래위원회 고시 제2015-14호 부칙에 따라 동 고시를 적용한다. 다만 동 고시를 소급 적용하는 것이 피심인들에게 불리한 경우는 행위종료 당시 고시(2012. 8. 21. 공정거래위원회 고시 제2012-25호로 개정된 것)를 적용한다.

나. 과징금 산정

1) 산정 기준

가) 관련매출액

(1) 위반행위의 기간

85. 이 사건 공동행위는 인쇄고지 및 신문고지 구매가격에 대해 여러 회에 걸쳐 구체적인 합의 및 실행이 있었더라도 관련 시장인 국내 인쇄고지 및 신문고지 구매 시장에서 8개 피심인들이 참여하였다는 사실에 변화가 없고, 합의의 기본적 동질성이 유지되고 있으므로 하나의 공동행위에 해당한다.[25]

86. 과징금 산정에 있어 위반기간은 위반행위의 개시일로부터 종료일까지의 기간을 말하며, 부당한 공동행위로 인한 과징금 산정에 있어 위반행위의 시기는 합의일로 하는 것이 원칙이나,[26] 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일을 시기로 본다. 위반행위의 종기는 부당한 공동행위가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 말한다.

(가) 시기

87. 이 사건 공동행위는 최초의 합의일을 특정할 수 없으므로 피심인별로 실행 개시일을 시기로 본다.

88. 아세아제지, 아세아페이퍼텍, 페이퍼코리아는 최초로 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하한 2008년 9월 26일을, 깨끗한나라, 대한제지, 세하, 전주페이퍼, 한솔제지, 신풍제지는 최초로 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 인하한 2008년 10월 1일을 시기로 본다.

25) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조
26) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

(나) 종기

89. 2013년 4월 9일경 이 사건 공동행위의 마지막 합의가 있었던 점, 위원회는 이 사건 공동행위에 대해 2013년 4월 23일 현장조사를 개시하였고, 이후 2013년 5월 중순까지 대부분의 피심인들이 잇달아 자진신고를 하고 합의파기를 명시적으로 통지한 점, 위원회의 현장조사 이후 피심인들 간 정보교환이나 의사연락 등 합의를 지속한 증거가 없는 점 등을 고려할 때, 위원회의 현장조사를 받은 날에 이 사건 공동행위의 합의가 사실상 파기되었다고 판단된다. 따라서 현장조사일 전일인 2013년 4월 22일을 종기로 본다.

90. 이에 따른 피심인별 위반기간은 아래 <표 29>의 기재와 같다.

<표 29> 피심인별 위반기간

피심인		시기	종기
깨끗한나라		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
한솔제지		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
세하		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
신풍제지		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
전주페이퍼		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
페이퍼코리아		2008. 9. 26.	2013. 4. 22.
대한제지		2008. 10. 1.	2013. 4. 22.
아세아제지	아세아제지	2008. 9. 26.	2013. 4. 22.
	아세아페이퍼텍	2008. 9. 26.	2013. 4. 22.

(2) 관련매출액의 산정

91. 부당한 공동행위와 관련된 상품이라 함은 법 위반행위의 대상 품목으로 당해 위반행위에 의해 직·간접적으로 영향을 받은 상품이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질·거래지역·거래상대방·거래단계 등을 고려하여 개별·구체적으로 판단한다.[27] 또한 관련 상품은 실제로

거래가 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품 모두를 포함한다.[28]

92. 이 사건의 경우, 피심인들은 인쇄고지 및 신문고지 구매가격을 공동으로 결정할 때 자신들이 구매하는 모든 인쇄고지와 신문고지를 포함하였으므로, 관련 상품은 피심인들이 구매하는 모든 인쇄고지 및 신문고지로 한다.

93. 이에 따른 피심인별 관련매출액은 다음 <표 30>의 기재와 같다.

<표 30> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련 상품	관련매출액
깨끗한나라	인쇄고지	201,537,680,323
	신문고지	56,711,917,762
한솔제지	인쇄고지	173,021,892,231
	신문고지	86,014,389,688
세하	인쇄고지	12,792,103,539
	신문고지	9,293,012,495
신풍제지	인쇄고지	37,555,631,290
	신문고지	57,730,462,596
전주페이퍼	인쇄고지	80,998,463,995
	신문고지	461,895,106,928
페이퍼코리아	인쇄고지	12,776,224,983
	신문고지	228,209,309,053
대한제지	인쇄고지	111,059,796,841
	신문고지	174,304,108,634
아세아제지[29]	인쇄고지	45,531,925,625
	신문고지	4,997,932,915

27) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002두7456, 서울고법 2002. 6. 27. 선고 2001누2579 판결
28) 과징금고시 Ⅱ. 5.
29) 아세아페이퍼텍을 포함한다.

(3) 관련매출액 관련 피심인 주장에 대한 판단

94. 피심인 대한제지는 새신문고지[30] 매입액은 일반 신문고지와 가격결정방식이 상이하므로 피심인의 관련매출액에서 제외해야 한다고 주장한다.

95. 살피건대, ① 피심인들이 신문고지 구매단가를 공동으로 결정할 때 자신들이 구매하는 모든 신문고지를 포함하였던 점, ② 심의과정에서 다른 피심인들이 새신문고지도 구매단가 인하 합의에 영향을 받는다고 진술[31]한 점 등을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

나) 부과기준율

96. 이 사건 인쇄고지 및 신문고지 구매가격 담합행위는 국내 인쇄고지 및 신문고지 구매시장에서 각각 47%, 81%의 시장점유율을 차지하는 피심인들이 장기간에 걸쳐 담합을 지속한 점을 고려하여 중대한 위반행위로 보되, 개별 피심인별로 가격 인하폭이 상이하고, 인하 후에도 다시 인상되는 등 느슨한 담합이었던 점, 합의 실행을 강제하기 위한 이행확보 수단이 없었던 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

97. 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산출한다. 위와 같이 산정한 피심인별 산정기준은 다음 <표 31>의 기재와 같다.

<표 31> 피심인별 산정기준

(단위: 원)

피심인	관련 상품	관련매출액	산정기준
깨끗한나라	인쇄고지	201,537,680,323	6,046,130,410

30) 시중에 유통되지 않고 깨끗한 상태로 공급되는 신문고지를 말한다.
31) 피심인 깨끗한나라, 아세아제지는 새신문고지도 고지 구매가격 인하합의에 영향을 받는다고 진술하였다.

	신문고지	56,711,917,762	1,701,357,533
한솔제지	인쇄고지	173,021,892,231	5,190,656,767
	신문고지	86,014,389,688	2,580,431,691
세하	인쇄고지	12,792,103,539	383,763,106
	신문고지	9,293,012,495	278,790,375
신풍제지	인쇄고지	37,555,631,290	1,126,668,939
	신문고지	57,730,462,596	1,731,913,878
전주페이퍼	인쇄고지	80,998,463,995	2,429,953,920
	신문고지	461,895,106,928	13,856,853,208
페이퍼코리아	인쇄고지	12,776,224,983	383,286,749
	신문고지	228,209,309,053	6,846,279,272
대한제지	인쇄고지	111,059,796,841	3,331,793,905
	신문고지	174,304,108,634	5,229,123,259
아세아제지[32]	인쇄고지	45,531,925,625	1,365,957,769
	신문고지	4,997,932,915	149,937,987

2) 행위 요소에 의한 1차 조정

98. 1차 조정사유에 해당하는 사항이 없으므로 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 행위자 요소 등에 의한 2차 조정

99. 피심인들은 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

100. 위의 내용을 반영한 피심인들의 2차 조정 산정기준은 아래 <표 32>의 기재와 같다.

32) 아세아페이퍼텍을 포함한다.

<표 32> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	관련 상품	1차 조정 산정기준	2차 조정 산정기준
깨끗한나라	인쇄고지	6,046,130,410	4,836,904,328
	신문고지	1,701,357,533	1,361,086,026
한솔제지	인쇄고지	5,190,656,767	4,152,525,414
	신문고지	2,580,431,691	2,064,345,353
세하	인쇄고지	383,763,106	307,010,485
	신문고지	278,790,375	223,032,300
신풍제지	인쇄고지	1,126,668,939	901,335,151
	신문고지	1,731,913,878	1,385,531,102
전주페이퍼	인쇄고지	2,429,953,920	1,943,963,136
	신문고지	13,856,853,208	11,085,482,566
페이퍼코리아	인쇄고지	383,286,749	306,629,399
	신문고지	6,846,279,272	5,477,023,418
대한제지	인쇄고지	3,331,793,905	2,665,435,124
	신문고지	5,229,123,259	4,183,298,607
아세아제지[33]	인쇄고지	1,365,957,769	1,092,766,215
	신문고지	149,937,987	119,950,390

4) 부과과징금의 결정

101. 이 사건 공동행위의 대상이 된 인쇄고지 및 신문고지 구매가격은 골판지고지 가격변동에 크게 영향을 받으며 골판지고지 가격이 인하되어 가격인하 요인이 있었던 점, 제지업계가 불황으로 경영상 어려움을 겪고 있는 점 등 위반행위가 시장에 미치는 효과 및 기타 시장·경제여건을 종합적으로 감안하여 피심인들에 대해 2차 조정 산정기준의 20%를 각각 감경한다.

102. 신풍제지, 전주페이퍼, 페이퍼코리아, 대한제지는 심의일 기준 직전 사업연도, 전전사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이

33) 아세아페이퍼텍을 포함한다.

적자이므로 2차 조정 산정기준의 50%를 각각 추가로 감경하고, 부분자본잠식업체인 세하에 대해서는 60%를 추가 감경한다.

103. 이에 따른 피심인별 부과과징금(백만 원 미만은 절사한다)은 아래 <표 33>의 기재와 같다.

<표 33> 피심인별 부과과징금

(단위: 백만 원)

피심인	관련 상품	부과과징금
깨끗한나라	인쇄고지	3,869
	신문고지	1,088
	계	4,957
한솔제지	인쇄고지	3,322
	신문고지	1,651
	계	4,973
세하	인쇄고지	61
	신문고지	44
	계	105
신풍제지	인쇄고지	270
	신문고지	415
	계	685
전주페이퍼	인쇄고지	583
	신문고지	3,325
	계	3,908
페이퍼코리아	인쇄고지	91
	신문고지	1,643
	계	1,734
대한제지	인쇄고지	799
	신문고지	1,254
	계	2,053
아세아제지[34]	인쇄고지	874
	신문고지	95
	계	969

4. 결론

104. 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

34) 아세아페이퍼텍을 포함한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2016년 7월 11일

의 장	부위원장	김 학 현
	주심위원	김 석 호
	위 원	김 성 하
	위 원	이 한 주
	위 원	이 재 구